

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת  
עודד פורר  
אביגדור ליברמן  
יבגני סובה  
שרון ניר  
יוליה מלינובסקי  
חמד עמאר

1638/25/פ

### הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון – מניעת ריבוי נישואין), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 4 בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ב–2022<sup>1</sup> (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 4, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
- "(ב) לא יאשר שר הפנים בקשה לפי סעיף קטן (א) אם המבקש או בן זוגו שלשם מניעת הפרדתו ממנו מתבקשת הבקשה כאמור, נשוי לאחר או רשום כנשוי לאחר במרשם האוכלוסין."
2. בסעיף 7(א) לחוק העיקרי, במקום "סעיף 3" יבוא "סעיפים 3 ו-4(ב)".
3. תחולה תיקון סעיף 4(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בחוק זה, לא יחולו על בקשות לפי סעיף 4 לחוק העיקרי שהוגשו ערב פרסומו של חוק זה.

## דבר הסבר

קשה לאמוד את תופעת הפוליגמיה בישראל, בעיקר משום ששיעור גדול מהנישואין הפוליגמיים אינם רשמיים ולכן אינם מתועדים. הצעת חוק זו באה להילחם בתופעת הפוליגמיה בהליכים של איחוד משפחות ולקבוע כי שר הפנים לא יהיה רשאי לאשר בקשה לאיחוד משפחות אם אחד מבני הזוג שלגביהם התבקשה הבקשה, נשוי או רשום כנשוי לאחר.

כמו כן, בשל ההכרה כי ישנם מקרים בהם אחד מבני הזוג נשוי לאחר, אולם ישנה הצדקה לאשר את בקשתם לאיחוד משפחות, מוצע לקבוע כי שר הפנים יהיה רשאי, מטעמים הומניטאריים מיוחדים,

<sup>1</sup> ס"ח התשפ"ב, עמ' 808.

בהמלצת ועדה מקצועית, לאשר בקשה כאמור, כפי שקיים כיום לעניין בקשות לפי סעיף 2 לחוק. מוצע גם לקבוע כי ההוראות כאמור לא יחולו לעניין בקשות שהוגשו ערב תחילתו של חוק זה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת עודד פורר (פ/3608/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1259/22) ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר (פ/1794/23).

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)